

CT-239-26-3

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS – VOUCHERS DIGITALES

Entre los suscritos a saber, de una parte, **CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS MOLINA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.083.902 expedida en Manizales, actuando en calidad de delegado de la Presidencia Ejecutiva, en ejercicio de las facultades conferidas mediante delegación interna expedida con fundamento en el artículo 34 de los Estatutos de la Entidad, en nombre y representación de **LA CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS** con NIT 890.801.042-6, con domicilio principal en la ciudad de Manizales, persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, que en adelante y para los efectos del presente se llamará, **LA CÁMARA**, en su calidad de Entidad Contratante, y de otra parte, **NICOLAS NAVARRO RINCON**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 75.078.986, quien obra en nombre y representación legal de **MY SEO COMPANY S.A.S.**, sociedad comercial identificada con NIT 900.489.574-1, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar el presente contrato de prestación de servicios, previas las siguientes:

- I. Que la CÁMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS es una entidad privada, de carácter gremial y sin ánimo de lucro, que ejerce las funciones previstas en el Código de Comercio y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, promoviendo el fortalecimiento empresarial, la productividad, la competitividad, la innovación y la transformación digital de las empresas de su jurisdicción mediante el desarrollo de programas, proyectos e iniciativas que contribuyan al crecimiento del tejido empresarial.
- II. Que dentro del Plan de Acción 2026 de LA CÁMARA se encuentra priorizada la línea TIC – Transformación Digital, orientada a impulsar la incorporación de soluciones y herramientas tecnológicas en las empresas con el propósito de fortalecer su productividad y competitividad.
- III. Que, en desarrollo de dicha estrategia, LA CÁMARA ejecuta el programa Vouchers Digitales 2026, mediante el cual acompaña a los empresarios en el cierre de brechas digitales, facilitando la adopción de herramientas y soluciones tecnológicas especializadas que contribuyan al mejoramiento de sus procesos administrativos y operativos.
- IV. Que los empresarios participantes del programa adelantaron su ruta de transformación digital a través del Área de Transformación Digital Empresarial – ATDE, proceso en el que se identificó la necesidad de implementar soluciones de mayor robustez tecnológica para el cierre de sus brechas digitales.
- V. Que, para atender dicha necesidad, se requiere implementar la solución tecnológica AriCRM – Plan Crecer en diez (10) establecimientos gastronómicos beneficiarios del programa Vouchers Digitales.
- VI. VI. Que MY SEO COMPANY S.A.S. es una empresa de base tecnológica con experiencia en soluciones de comercio digital, sistemas CRM y automatizaciones



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas
Nit. 890.801.042-6

Movilizamos voluntades,
para servirte

comerciales integradas a WhatsApp, perfil requerido para la ejecución del objeto contractual.

En virtud de las anteriores consideraciones, las partes suscriben el presente contrato que se registrará por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con **LA CÁMARA**, con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, a prestar sus servicios profesionales para realizar la implementación, configuración, parametrización, puesta en funcionamiento y apropiación de la solución digital AriCRM – Plan Crecer en diez (10) establecimientos gastronómicos beneficiarios del programa Vouchers Digitales 2026, incluyendo las actividades de caracterización, configuración de funcionalidades, integración de herramientas de inteligencia artificial, capacitación, acompañamiento, soporte técnico, seguimiento y demás actividades previstas en el presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO – ALCANCE: Para el cumplimiento del objeto, la solución deberá implementarse para los diez (10) establecimientos beneficiarios contemplando, para cada uno de ellos, las capacidades previstas en la solicitud: hasta tres (3) usuarios, tres (3) líneas de WhatsApp y dos mil (2.000) contactos, así como la plantilla vertical para restaurantes y las funcionalidades relacionadas con menú digital, pedidos, reservas, respuestas automatizadas e interacción mediante WhatsApp.

SEGUNDA – DURACIÓN: La duración del presente contrato será de seis (6) semanas calendario contadas a partir de su firma, término dentro del cual EL CONTRATISTA deberá completar las actividades de implementación, configuración, parametrización, capacitación, puesta en funcionamiento y apropiación inicial de la solución digital AriCRM – Plan Crecer en los diez (10) establecimientos gastronómicos beneficiarios. Término podrá prorrogarse mediante acuerdo escrito entre las partes, formalizado con anterioridad a su vencimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO – SOPORTE Y LICENCIAMIENTO: Sin perjuicio del plazo de implementación señalado anteriormente, EL CONTRATISTA deberá garantizar el licenciamiento de la solución y el soporte técnico prioritario durante cuatro (4) meses, contados desde la activación de la solución en cada establecimiento beneficiario, en los términos previstos en el presente contrato. Estas obligaciones, por su naturaleza, permanecerán exigibles durante el período indicado aun cuando este exceda el plazo previsto para la implementación.

TERCERA - DOCUMENTOS INTEGRANTES: Hará parte integrante, única e indivisible, del presente contrato la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, en cuanto no se contradiga con lo aquí pactado.

CUARTA – VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es la suma de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$5.236.000) M/CTE IVA**. Incluido **FORMA DE PAGO:** LA CÁMARA pagará a EL CONTRATISTA el cien por ciento (100%) del valor del contrato al finalizar la implementación, previa culminación a satisfacción de las actividades correspondientes a las seis (6) semanas de

implementación, presentación de los entregables pactados y certificación de cumplimiento expedida por el responsable del seguimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán, previa presentación de la factura o documento equivalente, con el visto bueno del profesional responsable del seguimiento del contrato y validación de los entregables establecidos en el presente contrato y en la propuesta comercial .

En caso de que el presente contrato contemple la obligación de constituir garantías, no habrá lugar a la realización de ningún pago hasta tanto el contratista haya presentado la respectiva póliza, esta haya sido revisada y aprobada por las áreas competentes de la entidad y se encuentre debidamente incorporada al expediente contractual.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las partes acuerdan, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que si pasado un año desde que se le envió a **EL CONTRATISTA** el certificado de cumplimiento o se aceptan los entregables finales, este aún no ha presentado la factura correspondiente, **LA CÁMARA** no tendrá la obligación de realizar el pago de la misma, pues se entiende que **EL CONTRATISTA** desistió de su cobro y, en consecuencia, la obligación para **LA CÁMARA** ha cesado.

PARÁGRAFO TERCERO - MEDIO DE PAGO Y AUTORIZACIÓN: **EL CONTRATISTA** se obliga a informar a **LA CÁMARA**, una cuenta bancaria (corriente o de ahorros) a su nombre, en la cual autoriza le sean consignados o transferidos electrónicamente los pagos que en virtud del presente contrato se le efectúe.

PARÁGRAFO CUARTO - IMPREVISIÓN: El precio del contrato sólo se revisará cuando circunstancias extraordinarias no previstas ni imputables a **EL CONTRATISTA**, así lo requieran.

PARÁGRAFO QUINTO: **EL CONTRATISTA** reconoce y acepta que únicamente serán reconocidos y pagados aquellos servicios y/o suministros que se encuentren expresamente estipulados en el presente contrato. No se reconocerán servicios y/o suministros que superen el valor inicialmente estipulado en el contrato, o en sus otrosíes de aumento de valor respectivos. En consecuencia, ningún servicio adicional, complementario o diferente a los pactados contractualmente serán objeto de reconocimiento económico o pago; en este sentido, no será válida ninguna reclamación derivada de comunicaciones del supervisor o un colaborador Cámara y mediante la cual se pretenda el reconocimiento de servicios prestados. Cualquier actuación por fuera del marco contractual será asumida por cuenta y riesgo exclusivo del **CONTRATISTA**.

PARÁGRAFO SEXTO - NATURALEZA DE LOS RECURSOS PARA ATENDER LOS PAGOS DEBIDOS POR LA CÁMARA: Los pagos derivados del presente contrato serán atendidos con recursos de origen público, por valor de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS (\$5.236.000) M/CTE.**, con cargo al programa contable **PUB – ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (0012-1207-6)**.

QUINTA – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El cumplimiento del objeto contractual el contratista se obliga a:



- 1) Orientar toda su capacidad técnica, administrativa y profesional al adecuado cumplimiento del objeto contractual.
- 2) Realizar la caracterización inicial de cada uno de los diez (10) establecimientos gastronómicos beneficiarios, con el propósito de identificar sus necesidades relacionadas con atención al cliente, gestión de menú, pedidos y reservas.
- 3) Realizar la configuración, parametrización y puesta en funcionamiento del Plan AriCRM Crecer para los diez (10) establecimientos, contemplando hasta tres (3) usuarios, tres (3) líneas de WhatsApp y dos mil (2.000) contactos por establecimiento.
- 4) Implementar la plantilla vertical específica para restaurantes, configurando como mínimo menú digital, etiquetas, plantillas de respuesta, flujos de pedidos, reservas y canal de WhatsApp.
- 5) Configurar e integrar el agente de Inteligencia Artificial para la atención automatizada y el escalamiento de conversaciones a personal humano.
- 6) Configurar las funcionalidades necesarias para la adecuada integración de la solución con los canales digitales establecidos para cada beneficiario.
- 7) Capacitar al personal responsable de cada establecimiento en el adecuado uso y apropiación de la solución implementada.
- 8) Brindar acompañamiento durante la activación y adopción del sistema por parte de los establecimientos beneficiarios.
- 9) Completar las actividades de implementación, desarrollo, configuración, parametrización y apropiación de AriCRM – Plan Crecer dentro de las seis (6) semanas previstas para la implementación.
- 10) Garantizar el licenciamiento de AriCRM – Plan Crecer durante cuatro (4) meses para cada uno de los diez (10) establecimientos gastronómicos beneficiarios.
- 11) Proporcionar soporte técnico prioritario durante los cuatro (4) meses de vigencia del piloto, conforme a los acuerdos de nivel de servicio – SLA aplicables.
- 12) Entregar a LA CÁMARA los informes de avance requeridos, de manera que permitan consolidar la información correspondiente a los diez (10) establecimientos.
- 13) Poner a disposición de LA CÁMARA el dashboard de seguimiento correspondiente a la ejecución del piloto.
- 14) Presentar el reporte final de resultados e indicadores de la intervención.
- 15) Presentar un informe individual por cada empresa beneficiaria sobre el avance en el cumplimiento de las metas establecidas, en el formato designado por LA CÁMARA.
- 16) Presentar un informe final con las evidencias técnicas correspondientes a la implementación y ejecución de la solución.
- 17) Informar oportunamente a LA CÁMARA cualquier situación, eventualidad, riesgo o circunstancia que afecte o pueda afectar el cumplimiento del objeto contractual.
- 18) Atender las observaciones y requerimientos formulados por el responsable del seguimiento relacionados con la adecuada ejecución del contrato.
- 19) Mantener actualizada la información suministrada a LA CÁMARA y entregar oportunamente los documentos requeridos para fines administrativos y contractuales.



- 20) Garantizar que cuenta con la titularidad, autorización, licencia o derechos de uso suficientes respecto de las plataformas, software, herramientas, componentes y demás elementos tecnológicos utilizados para la ejecución del contrato.
- 21) Mantener indemne a LA CÁMARA frente a cualquier reclamación, demanda o acción derivada del uso no autorizado de software, plataformas, tecnologías, derechos de propiedad intelectual o herramientas utilizadas por EL CONTRATISTA.
- 22) Mantener la debida reserva y confidencialidad respecto de la información empresarial, comercial, técnica y personal a la que tenga acceso.
- 23) Cumplir la Política de Protección de Datos Personales adoptada por LA CÁMARA y las disposiciones aplicables de las Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008.
- 24) Implementar las medidas técnicas, humanas y administrativas necesarias para proteger los datos personales tratados con ocasión del contrato.
- 25) Informar inmediatamente a LA CÁMARA cualquier incidente de seguridad relacionado con datos o información de los establecimientos beneficiarios.
- 26) Cumplir las disposiciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo que resulten aplicables.
- 27) Presentar oportunamente las facturas o documentos equivalentes requeridos para el pago.
- 28) Cumplir las demás cláusulas y condiciones previstas en el contrato y actuar conforme al principio contractual de buena fe.

PARÁGRAFO PRIMERO - ENTREGABLES: EL CONTRATISTA se obliga a presentar, durante la ejecución del contrato, los siguientes entregables:

- a. Un (1) informe por cada uno de los diez (10) establecimientos beneficiarios, que dé cuenta del avance y cumplimiento de las metas previstas, en el formato designado por LA CÁMARA.
- b. Un (1) informe final con las evidencias técnicas de ejecución, incluyendo los soportes correspondientes a la configuración, parametrización, implementación, capacitación y puesta en funcionamiento de la solución.

Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA deberá suministrar el dashboard de seguimiento y la información requerida para consolidar el avance del piloto.

SEXTA - OBLIGACIONES DE LA CÁMARA: LA CÁMARA se obliga a:

- 1) Suministrar a EL CONTRATISTA la información y demás elementos requeridos para la adecuada ejecución del objeto contractual.
- 2) Facilitar la articulación con los diez (10) establecimientos gastronómicos beneficiarios para el desarrollo de las actividades previstas.
- 3) Ejercer el seguimiento del contrato a través del responsable designado, verificando el cumplimiento del objeto, obligaciones y entregables, sin que ello implique injerencia en la autonomía técnica, administrativa y financiera de EL CONTRATISTA.



- 4) Revisar los informes y productos presentados y formular las observaciones que resulten pertinentes.
- 5) Realizar el pago del valor del contrato en la forma y condiciones establecidas.
- 6) Autorizar previamente y por escrito cualquier modificación al alcance contractual que considere necesaria.
- 7) Cumplir las demás cláusulas y condiciones previstas en el contrato.

SÉPTIMA – CONFIDENCIALIDAD: En relación con la confidencialidad se establece:

a. Definiciones: **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL**, significa cualquier información técnica, financiera, comercial y estratégica y cualquier información relacionada con las operaciones de negocios presentes y futuros, o condiciones financieras de LAS PARTES, bien sea que dicha información sea escrita, oral o visual. Se constituye en PARTE REVELADORA cualquiera de LAS PARTES que suministre a la otra información confidencial o no confidencial; y en PARTE RECEPTORA, cualquiera de LAS PARTES que reciba de la otra información confidencial o no confidencial.

b. Responsabilidad: **EL CONTRATISTA** se obliga a no discutir, difundir revelar, divulgar, exhibir, mostrar, comunicar, utilizar y/o emplear por ningún medio la información confidencial o de propiedad de **LA CÁMARA**, ni la informará a terceras personas, salvo que se trate de sus trabajadores que requieren conocer dichos términos y condiciones en el curso ordinario y en el alcance de su trabajo, sus agentes, aseguradores y consejeros, consultores, consejeros legales, contadores y entidades controladoras de **EL CONTRATISTA**.

La obligación de guardar confidencialidad sobre la mencionada información, se extiende también a todos los empleados y colaboradores de LAS PARTES que tengan conocimiento de la información confidencial, incluso con posterioridad a la finalización de las actividades referidas o en el evento en que no se formalice un contrato entre LAS PARTES o se dé por terminada la relación comercial.

La obligación de confidencialidad consagrada en el presente acuerdo se extiende a toda la información suministrada al receptor de la información por cualquier medio, incluyendo medio magnético, electrónico, en papel o verbalmente.

c. Uso: La información confidencial no será utilizada para fines distintos a los descritos en el objeto del presente contrato, en consecuencia se obliga a mantenerla de manera confidencial y privada y a proteger dicha información para evitar su divulgación no autorizada.

Complementariamente, y para los efectos del presente Acuerdo, LAS PARTES acuerdan en manifestar expresamente desde ya que las Bases de Datos Corporativas utilizada por cada una de ellas en el desarrollo de su objeto social tiene el carácter de información confidencial.

d. No otorgamiento de derechos: La entrega de información, sea confidencial o no, no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas

comerciales, patentes, derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual.

e. Devolución: Toda información, sea confidencial o no, seguirá siendo propiedad exclusiva de la parte que la revela y será devuelta, junto con todas las copias que de ella se hubieren hecho, dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación del presente acuerdo, o a solicitud de la parte propietaria de la información o al momento de la determinación de la PARTE RECEPTORA de que ya no necesita dicha información.

f. Excepciones: No es aplicable esta cláusula a información que:

- El receptor ya tenía conocimiento de esas materias,
- El receptor ha obtenido esa información por otras fuentes,
- La información ha entrado al dominio público.

g. Competencia desleal: So pena de indemnizar perjuicios, **EL CONTRATISTA** no podrá emplear para su provecho o el de terceros vinculados directa o indirectamente con él la información que le ha sido suministrada para el cumplimiento de obligaciones, los productos o Know-How propiedad de LA CÁMARA. Dichos actos serán catalogados como competencia desleal.

h. Sanciones: El incumplimiento a esta obligación hará responsable a **EL CONTRATISTA** por los perjuicios que se causen a **LA CÁMARA**, además de la posibilidad de dar por terminado el contrato por incumplimiento y de hacer efectiva la CLÁUSULA PENAL.

i. Vigencia: El presente acuerdo de confidencialidad tendrá una duración equivalente a la del presente contrato y dos (2) años más, a menos que se acuerde o convenga otra cosa por LAS PARTES en forma escrita.

OCTAVA – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de la Política de Protección de Datos Personales adoptada por **LA CÁMARA**, **EL CONTRATISTA** asume la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión de este acuerdo de voluntades. Por tanto, deberá adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008 (ésta última en lo que le sea aplicable). Como consecuencia de esta obligación legal, entre otras, deberá adoptar las medidas de seguridad de tipo lógico, administrativo y físico, acorde a la criticidad de la información personal a la que accede, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento diferente al cumplimiento del objeto del presente acuerdo de voluntades.

Cuando **EL CONTRATISTA** realice tratamiento de datos personales a nombre de **LA CÁMARA**, adquirirá la calidad de Encargado de Tratamiento y **LA CÁMARA** la de Responsable del tratamiento. Para evitar equívocos, las Partes convienen que a las expresiones Responsable y Encargado, así como cualquier expresión de orden legal mencionada en esta cláusula, se les dará el sentido y definición establecido en la Ley 1581 de 2012.

EL CONTRATISTA realizará el tratamiento de los datos personales con la única y exclusiva finalidad de cumplir con las obligaciones contractuales derivadas de este acuerdo de voluntades, salvo que se obtenga consentimiento previo y por escrito por parte del Titular y/o **LA CÁMARA**.

EL CONTRATISTA en calidad de Encargado podrá realizar subencargos de los datos a nivel nacional y/o internacional, siempre y cuando cuente con autorización por escrito de **LA CÁMARA**.

EL CONTRATISTA solo podrá transmitir datos personales a los países que cuentan con un nivel adecuado de protección de datos personales de acuerdo con la autoridad de protección de datos colombiana.

EL CONTRATISTA, en calidad de Encargado, declara que: (i) tratará los datos personales teniendo en cuenta los niveles más altos de protección y confidencialidad, y en cumplimiento de la Política de Tratamiento de Datos de **LA CÁMARA**, la normativa vigente en protección de datos, y este acuerdo de voluntades, por lo que se obliga a notificar oportunamente y por escrito a **LA CÁMARA** cualquier requerimiento que reciba de las autoridades competentes, que impliquen la divulgación de datos personales conforme a las leyes aplicables; (ii) atenderá de forma oportuna y apropiada las solicitudes que haga **LA CÁMARA** en relación con el tratamiento de los datos personales objeto de encargo y cumplirá con las recomendaciones, instrucciones y órdenes impartidas por la Autoridad de Protección de Datos; (iii) cooperará y enviará a **LA CÁMARA**, dentro de un término razonable, toda la información pertinente que sea requerida a través de éste por la Autoridad de Protección de Datos; (iv) salvaguardará la seguridad de las bases de datos que contengan datos personales; (v) implementará, mantendrá y exigirá a todos sus subcontratistas, colaboradores, empleados, directores, agentes, que implementen y mantengan, las medidas humanas, tecnológicas, legales y administrativas de seguridad y protección de información que sean necesarias para garantizar la protección de los datos personales encargados contra amenazas o peligros que afecten su seguridad y/o integridad, impedir su adulteración, modificación o copia no autorizada, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento, o cualquier uso de los mismos que puedan generar algún perjuicio al Titular de los datos Personales y/o a **LA CÁMARA**; (vi) dará a los datos personales el tratamiento establecido en la Política de Tratamiento de datos de **LA CÁMARA**, dando estricto cumplimiento a los principios establecidos en la normativa vigente en protección de datos; (vii) garantizará al titular, en todo tiempo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Hábeas Data; (viii) realizará la actualización, rectificación o supresión de los datos personales encargados por **LA CÁMARA** respetando los procedimientos establecidos en la normativa vigente en protección de datos; (ix) pondrá a disposición de **LA CÁMARA** toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos de acuerdo con el principio de responsabilidad demostrada; (x) permitirá y contribuirá a las auditorías, incluidas las inspecciones, que pueda realizar **LA CÁMARA** u otro auditor ordenado por esta; (xi) cumplirá las demás obligaciones que establezca la normativa vigente en protección de datos.



Cuando **EL CONTRATISTA** en calidad de Encargado se entere que un incidente de seguridad de datos personales afecta información de titulares que trata o procesa en virtud del presente acuerdo de voluntades, informará inmediatamente a **LA CÁMARA** acerca del incidente, cooperará en todo momento y seguirá las instrucciones dadas por este respecto a tales incidentes, a fin de permitir que realice una investigación exhaustiva, formule una respuesta correcta y tome las medidas adicionales que sean adecuadas respecto al incidente sufrido. Cualquier notificación hecha a **LA CÁMARA** deberá contener como mínimo la siguiente información: (i) fecha y hora; (ii) detalle de lo ocurrido; (iii) recurso afectado; (iv) acciones de remediación aplicadas o pendientes de aplicación; (v) estado del incidente al momento del reporte y tiempo máximo de solución al incidente; (vi) descripción de la naturaleza del incidente, incluidas, cuando sea posible, los tipos de datos comprometidos, número aproximado de titulares afectados y registros de datos personales; (vii) el nombre y los datos de contacto del oficial de protección de datos de **EL CONTRATISTA** u otro punto de contacto donde se puede obtener más información; y (viii) descripción de las posibles consecuencias del incidente y descripción detallada de las medidas tomadas o propuestas a ser tomadas por **EL CONTRATISTA** para abordar el incidente, incluyendo, cuando sea apropiado, medidas para mitigar sus posibles efectos adversos. La pérdida, fuga o ataque contra la información personal implica así mismo la obligación de **EL CONTRATISTA** de gestionar el incidente de seguridad.

Tras el cumplimiento de todos los fines acordados en el contexto del acuerdo de voluntades que no requiera ningún procesamiento adicional, **EL CONTRATISTA** deberá devolver o destruir los datos de carácter personal, al igual que cualquier soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento. En el evento en que la legislación aplicable a **EL CONTRATISTA** le impida eliminar total o parcialmente los Datos Personales encargados, éste guardará secreto sobre los datos y no volverá a someterlos a Tratamiento. En este último evento, dicha información deberá permanecer bloqueada e implementar las medidas de seguridad adecuadas para garantizar su conservación.

EL CONTRATISTA manifiesta que conoce y acepta la Política de Tratamiento de Datos personales de **LA CÁMARA**, disponible en <https://ccmpc.org.co/politicas-institucionales/>

PARÁGRAFO SEGUNDO – AUTORIZACIÓN, USO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR LA CÁMARA: En cumplimiento de lo previsto en ley de protección de datos, **EL CONTRATISTA** a través de la firma de este documento, autoriza que los datos personales que **LA CÁMARA** haya tenido con anterioridad, así como los recopilados para efectos del presente contrato, tales como nombre, cédula de ciudadanía, certificados, RUT, calificaciones tributarias, entre otros, sean utilizados exclusivamente para el desarrollo de las actividades propias de este contrato.

NOVENA – GARANTÍAS: En virtud de las disposiciones del Manual Administrativo de Contratación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, en atención a la cuantía, el **CONTRATISTA** esta relevado del deber de constituir garantías .

DÉCIMA - AUTONOMÍA: **EL CONTRATISTA** se obliga para con **LA CÁMARA** a ejecutar por sus propios medios, en forma independiente y con plena autonomía técnica y directiva

el objeto mencionado en la cláusula primera del presente acuerdo de voluntades, con las obligaciones y especificaciones que aquí se contienen.

Se entiende que las contrataciones que **EL CONTRATISTA** realiza con terceros o subcontratistas se efectúan bajo su propia cuenta y riesgo, por tanto, las obligaciones y responsabilidades que se generan de su gestión sólo obligan a **EL CONTRATISTA** y éste responderá ante cualquier tercero afectado.

En consecuencia, los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales y extracontractuales a que hubiere lugar, pagos de obligaciones parafiscales derivadas del personal a su cargo, ya sean propios o del personal de los subcontratistas, no correrán por cuenta de **LA CÁMARA**, ya que ratifican las partes que no existe solidaridad entre ellas en razón de que la actividad de **LA CÁMARA** es completamente diferente a la actividad contratada, en concordancia con lo estipulado por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo.

PARÁGRAFO - PRIMERO: **EL CONTRATISTA** está obligado a afiliar a todos sus trabajadores al sistema de seguridad social integral, la misma obligación registrará a cargo de los subcontratistas, de lo cual también responde **EL CONTRATISTA**.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, que ha cumplido y cumplirá cabalmente con todas las obligaciones a su cargo en materia de pago de salarios, seguridad social en los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, el incumplimiento de esta obligación es causal de terminación del contrato de forma unilateral por parte de **LA CÁMARA** y dará lugar al cobro de la cláusula penal pactada en el contrato presente.

LA CÁMARA podrá exigirle a **EL CONTRATISTA** en cualquier momento la constancia o certificado de que está cumpliendo con esta obligación, tanto en nombre propio como de sus subcontratistas. Si llegare a comprobarse que el certificado de pago de la seguridad social que aporte **EL CONTRATISTA** no corresponde a la realidad, este estará sujeto a las sanciones legales pertinentes y **LA CÁMARA** podrá dar por terminado el contrato de forma inmediata, sin perjuicio del cobro de la cláusula penal pactada en el presente contrato.

UNDÉCIMA – RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO: **LA CÁMARA** ejercerá el control y vigilancia del presente contrato a través del Profesional del Área de Transformación Digital Empresarial, quien deberá ceñirse a lo establecido en el Manual Administrativo de Contratación de **LA CÁMARA** y el Manual de Procedimientos para realizar Seguimiento a Convenios y Contrato, en especial, tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones y ejercer un control integral sobre el objeto vigilado, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener las condiciones técnicas y económicas existentes al momento de su celebración. Además, podrá emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico, económico y jurídico que se susciten durante su ejecución.



EL CONTRATISTA deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el responsable de seguimiento. No obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con él si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para **LA CÁMARA**.

El responsable de seguimiento deberá informar por correo electrónico y de manera anticipada al profesional de Gestión Humana la ejecución de actividades clasificadas como riesgosas, asegurando la existencia de la documentación requerida conforme al plan de manejo en Seguridad y Salud en el Trabajo, en caso de que aplique para la ejecución del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Eventualmente se podrán presentar ausencias temporales o definitivas del colaborador designado como responsable de seguimiento en la presente cláusula, por lo que esta designación podrá ser modificada por disposición de la dirección de la respectiva unidad, esta decisión y los datos de contacto del nuevo colaborador que asume las responsabilidades de seguimiento deberán ser comunicadas al **CONTRATISTA** por el nuevo responsable delegado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El responsable de seguimiento se hace directamente responsable del seguimiento de este contrato y garantiza que existen recursos para pagarlo, conforme a los centros de costos detallados en la solicitud de elaboración de la minuta.

DÉCIMA SEGUNDA - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato podrá darse por terminado por cualquiera de las siguientes causas:

- 1) Por la terminación a satisfacción del objeto contratado
- 2) Por la expiración de su vigencia o prórrogas según la duración pactada.
- 3) Por el incumplimiento de las obligaciones nacidas de este contrato, por alguna de las partes, lo que facultará a la otra para darlo por terminado, sin que sean necesarios requerimientos de ninguna índole, quedando a cargo del incumplido las indemnizaciones y compensaciones a que haya lugar
- 4) Por mutuo acuerdo entre las partes.
- 5) Por disolución o liquidación de la persona Jurídica o muerte de la persona natural.
- 6) Por el incumplimiento de la Política de Protección de Datos Personales adoptada por **LA CÁMARA**
- 7) Por inhabilidad sobreviniente entre los miembros del órgano directivo de una y otra entidad (Ley 80 de 1993, aplicable a las cámaras de comercio en lo referente al régimen de incompatibilidades e inhabilidades para la celebración de contratos en virtud de lo dispuesto por los arts. 69 al 74 de la Ley 1952 de 2019)
- 8) Por la inclusión de **EL CONTRATISTA**, sus socios, accionistas o administradores en los listados de la OFAC u ONU o de cualquier otra autoridad nacional o internacional como sospechoso de actividades de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, al igual que el hecho de que sean condenadas por parte de las autoridades competentes por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con dichas



actividades o en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos.

- 9) Cuando **EL CONTRATISTA** sea sancionado por una autoridad administrativa o judicial, caso en el que no habrá lugar a pago de indemnización alguna
- 10) Por decisión unilateral de **LA CÁMARA**, que se fundamenta en una causal objetiva.
- 11) Que **EL CONTRATISTA** y/o sus dependientes, ejecuten en forma inapropiada el servicio objeto del contrato o ejecuten acciones que van en contra de los principios y valores de **LA CÁMARA** o realice prácticas o conductas que no sean éticas.
- 12) Por hechos sobrevinientes que impidan continuar con su ejecución.
- 13) Las demás establecidas en el presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Al presentarse la situación establecida en el numeral 3) la cláusula penal operará de pleno derecho y el contrato podrá darse por terminado de inmediato, sin detrimento del derecho de reclamación.

DÉCIMA TERCERA - CLAUSULA PENAL: En caso de que **EL CONTRATISTA** incumpla en todo o en parte este acuerdo de voluntades, deberá pagar a **LA CÁMARA** el Veinte (20%) por ciento del valor total del mismo a manera de sanción, sin necesidad de que para hacerse efectiva tal suma deba mediar requerimiento ni declaración judicial alguna. Dicho valor podrá ser descontado y/o compensado con las sumas que a la fecha se le adeuden al Contratista. Lo anterior no exonera a **EL CONTRATISTA** del cumplimiento del acuerdo de voluntades. El pago de esta pena no priva a **LA CÁMARA** para reclamar los perjuicios que del incumplimiento de **EL CONTRATISTA** se deriven y para reclamar el cumplimiento forzoso de las obligaciones derivadas del presente acuerdo de voluntades, en todos los casos a elección de **LA CÁMARA**. Para todos los efectos el presente documento presta mérito ejecutivo.

DÉCIMA CUARTA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Cualquier controversia que surja entre las partes con ocasión de la existencia, interpretación, ejecución y/o terminación del presente acuerdo de voluntades, que no pueda ser resuelta por las partes en forma directa, se someterá al trámite de la conciliación.

En caso de que no se logre un acuerdo durante el trámite de conciliación, las partes podrán acudir a la jurisdicción ordinaria.

DÉCIMA QUINTA - CESIÓN: **EL CONTRATISTA** no podrá, sin la aceptación previa y escrita de **LA CÁMARA**, ceder en todo o en parte, en propiedad o en garantía el presente acuerdo de voluntades. La cesión referida no liberará a **EL CONTRATISTA** del cumplimiento de sus obligaciones para con **LA CÁMARA** conforme a las cláusulas pactadas en el presente acuerdo de voluntades. Cuando **LA CÁMARA** previamente aceptará de manera escrita la cesión, **EL CONTRATISTA** acepta desde ahora la referida cesión y declara que el flujo de pagos que haga **LA CÁMARA** en nada modifica la naturaleza y alcance de las obligaciones emanadas del presente acuerdo de voluntades.

DÉCIMA SEXTA - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: **EL CONTRATISTA** y/o representante legal declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se encuentran incurso en causales de



inhabilidades o incompatibilidades consagradas en la Ley o de conflicto de interés que le impida suscribir el presente contrato con la Cámara. La contravención a lo anterior dará lugar a las sanciones de ley. Adicionalmente, declara que la persona jurídica y sus representantes legales no aparecen como responsables fiscales en el Boletín de Responsables Fiscales, que es publicado por la Contraloría General de la República.

PARÁGRAFO: Para los efectos y antes de iniciar la ejecución de presente contrato, deberá haber leído y comprendido el capítulo XV y XVI de los Estatutos vigentes que se encuentran publicados en la página de internet de ésta, referente a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con la Cámara.

DÉCIMA SEPTIMA - PROPIEDAD INTELECTUAL: En virtud del artículo 20 de la ley 23 de 1982 (modificado por el artículo 28 de la ley 1450 de 2011), y demás normas que regulan la materia, **EL CONTRATISTA** cede y transfiere sin limitación temporal, todos los derechos patrimoniales que recaen sobre las obras creadas por **EL CONTRATISTA** en ejercicio de sus funciones contratadas (en adelante Las Obras), y todos los derechos y los privilegios que a ellas se refieran y correspondan, sin excepción de ninguna clase, pertenecen a **LA CÁMARA** en su calidad de Entidad Contratante, pudiendo por consiguiente **LA CÁMARA** considerarse único dueño de los derechos patrimoniales de las Obras, y explotarlas como cosa propia, o bien disponer de éstas como mejor conviniese a sus intereses.

Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales de autor que se derivan de la creación de las obras y que permanecen en cabeza de **EL CONTRATISTA**. Sin embargo, **EL CONTRATISTA** acepta que no constituirá ofensa a los derechos morales los actos de transformación de Las Obras que considere necesarios **LA CÁMARA**, para su adecuada explotación económica, así como todas las demás modificaciones, mejoras, alteraciones, adaptación, ediciones, re-ediciones ya sea que dichos actos sean realizados directamente por **LA CÁMARA** o por terceros autorizados en su calidad de Contratante.

La presente cesión de derechos patrimoniales será por todo el tiempo de duración de los derechos y para todos los territorios que se entiendan protegidas la obras, en virtud de los convenios de reciprocidad ratificados por Colombia.

PARÁGRAFO PRIMERO - PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS Y ENTREGABLES: Los documentos, estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, que se elaboren, construyan o resulten de la ejecución del presente contrato pertenecerán a las partes, según las condiciones del programa o proyecto, serán de propiedad de la Cámara o de las empresas intervenidas o beneficiarias de proyectos o programas.

PARÁGRAFO SEGUNDO - DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL PREEXISTENTES: Cada Parte reconoce que cualquier Propiedad Intelectual preexistente a la firma del presente contrato, que sea utilizada en la ejecución del mismo, seguirá siendo propiedad exclusiva de la Parte que la posee. Ninguna de las Partes adquirirá derechos sobre la Propiedad Intelectual preexistente de la otra Parte, a menos que exista un acuerdo por escrito que establezca lo contrario.



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas
Nit. 890.801.042-6

Movilizamos voluntades,
para servirte

DÉCIMA OCTAVA - PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: **EL CONTRATISTA** declara bajo la gravedad de juramento que todos sus ingresos y demás activos que conforman la sociedad, no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, que sus ingresos y demás activos no están destinados para financiar actividades terroristas, que sus bienes no se encuentran con registro negativo en listados nacionales o internacionales de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva y que no hay en curso procesos de extinción de dominio sobre tales ingresos y demás activos, en consecuencia **EL CONTRATISTA** se obliga a indemnizar a **LA CÁMARA** por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de esta declaración.

Ambas partes declaran, que conocen la política de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, y que no se encuentran reportadas ni ellas, sus administradores o empresas asociadas en las listas vinculantes tales como Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, OFAC, Naciones Unidas, Unión Europea, HM Lista del Tesoro, Lista Global de Control (GEL). Sin perjuicio de lo anterior, autorizan a la otra parte para que proceda a realizar las consultas pertinentes en dichas listas para verificar esta situación. Será justa causa de terminación del contrato el reporte positivo de cualquiera de **LAS PARTES** en las listas antes mencionadas o cualquier otra de similar naturaleza.

DÉCIMA NOVENA - AUTORIZACIÓN DE VERIFICACIÓN DE LISTAS Y DE BASE DE DATOS: **EL CONTRATISTA** autoriza para que **LA CÁMARA** verifique en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (lista de las Naciones Unidas), la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y aquellas otras listas o bases de datos públicas o privadas donde se relacionen personas presuntamente vinculadas a cualquier actividad ilícita al **CONTRATISTA** y a sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación. **EL CONTRATISTA** autoriza a **LA CÁMARA** a comunicar o reportar a las autoridades nacionales cualquiera de las causales descritas en la cláusula (terminación unilateral del contrato), así como a suministrar a dichas autoridades las informaciones que ellas requieran.

VIGÉSIMA - LEGALIZACIÓN: El presente acuerdo de voluntades prevalece sobre cualquier acuerdo anterior, verbal o escrito entre las partes, con el mismo objeto contractual y se entenderá legalizado con la suscripción por parte del ordenador de gasto.

PARÁGRAFO PRIMERO - PREVALENCIA: En caso de controversia prevalecerá el siguiente orden para la interpretación de la voluntad de las partes: (i) Contrato, (ii) propuesta.

VIGÉSIMA PRIMERA- EFICACIA Y VALIDEZ: En caso de que se declare la ineficacia o nulidad respecto de una de las cláusulas del presente acuerdo de voluntades, se entenderá que tal efecto se predica únicamente de la cláusula y no de todo el acuerdo de voluntades, el cual permanecerá válido.



Cámara de Comercio
de Manizales por Caldas
Nit. 890.801.042-6

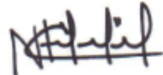
**Movilizamos voluntades,
para servirte**

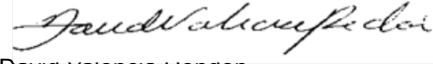
VIGÉSIMA SEGUNDA- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, las partes fijan como domicilio la ciudad de Manizales.

Para constancia de lo anterior, las partes suscriben y aceptan el presente contrato de manera electrónica a través de la plataforma Zoho Sign, declarando que la firma digital o electrónica aquí plasmada goza de plena validez, eficacia e integridad jurídica.


CÉSAR AUGUSTO CÁRDENAS MOLINA
LA CÁMARA


NICOLÁS NAVARRO RINCÓN
EL CONTRATISTA


Nestor H Cortes Jimenez
Responsable del seguimiento


David Valencia Rendon
Elaboró